允诺禁反言

英格兰合同法进阶学习指南 | 构成要件、法律效果与案例应用

在既有法律关系中，一方可以向另一方表示，将暂缓或放宽某项权利的行使。即使相对方未提供新的对价，衡平法仍可能要求权利人遵守该允诺。分析时，先确定原有权利、让步的内容以及适用的期间或条件。

一、明确而无歧义的允诺

理性的相对方应能判断权利人具体放宽了什么要求。允诺可以通过言语或行为作出。还应结合情境判断，权利人是否意在让相对方据此行事。初步协商、一次未主张权利或含糊表述，通常还需要其他证据，才能认定存在明确的让步。

在 Woodhouse 案中，同意使用英镑付款，并不能明确证明卖方承诺将尼日利亚镑按一比一折算为英镑。允诺必须在争议的具体问题上足够明确。

二、允诺涉及一项既有权利

先找出原有义务和相应权利，例如出租人收取全额租金的权利，或债权人要求在指定日期付款的权利。再说明允诺如何影响该权利。延长付款期限和免除债务属于不同的让步。

三、相对方因信赖而改变行为

查明相对方因信赖允诺采取或放弃了什么行动，并判断没有允诺时会如何行事。在 W J Alan 案中，买方依据卖方对英镑信用证的接受采取了行动。丹宁勋爵区分了因信赖改变处境与证明独立损害。应同时分析行为变化和权利人反悔所造成的不利后果。

四、反悔将有失公平

应结合双方的全部往来判断。在 D & C Builders 案中，债务人一方利用建筑商的资金困难，迫使其接受较低金额作为清偿。债务人因此未获衡平法保护。除了信赖，还应考察权利人作出允诺时的情形。

> 准确写明允诺的内容。找出该允诺引起的一项具体行动或不作为，并说明为什么在这一情况下恢复行使原有权利会有失公平。

允诺禁反言能提供什么保护?

一、Combe v Combe 案与独立请求权基础

Combe v Combe [1951] 2 KB 215 (案例评析)

案情。 在离婚诉讼期间，丈夫允诺每年向妻子支付100英镑。妻子没有向法院申请扶养费。丈夫一直未付款。妻子后来根据这项允诺起诉。

对价。 法院认定，丈夫并未明示或默示地要求妻子放弃申请扶养费。因此，妻子未提出申请的行为并非为换取付款允诺而作出的对价。因信赖而采取的行为，并不当然构成对价。

禁反言。 上诉法院驳回了请求。允诺禁反言可以限制既有权利的行使，但付款请求仍须有独立的法律依据。英国最高法院在 Tinkler 案第75段重申，该原则本身不能创设请求权基础。

> “盾”的比喻说明的是这一原则的功能。先确定独立于允诺而存在的权利或请求，再说明禁反言将阻止当事人采取何种与允诺相矛盾的立场。原告的请求如果另有独立的法律依据，也可以援引禁反言回应被告的抗辩。

二、权利的暂停、让步的终止与恢复行使

区分既往期间与未来期间。 High Trees 案中，公寓恢复满租后，丹宁法官支持追索1945年两个涉诉季度的租金差额。关于较早的战时租金差额本可被禁止追索的意见，属于附带意见。应将允诺涵盖的期间与诉请涉及的期间对应起来。

恢复行使权利。 持续性权利暂缓行使后，权利人可能需要给予合理期限的通知，才能恢复按原条件行使。在 Tool Metal 案中，上议院认定，先前诉讼中的反诉构成充分通知。明确约定终止时间的让步，可以依其自身条款到期。

部分清偿。 依 Foakes v Beer 案，清偿既有债务的一部分，原则上不足以构成免除余款允诺的对价。允诺禁反言有独立的要件。债权人仅收取较少款项，本身不足以阻止其追索余款。

案例练习与解析

一、暂时延长付款期限

一份供货合同约定30日内付款，逾期计息。供应商发邮件确认，4月至6月开具的发票可在60日内付款，期间不计利息。买方利用延长的期限将资金用于另一笔订单，并在每张发票开出后的第60日付清款项。8月，供应商要求补付第31日至第60日的利息。

二、参考解析

确定权利与让步。 原合同赋予供应商在第30日收款的权利，并约定此后计息。邮件明确延长了指定期间所开发票的付款期限，并明确约定不计利息。

联系信赖与公平。 买方因信赖延期安排而将资金用于其他订单，随后在60日内付清。这些事实支持买方以允诺禁反言抗辩追溯计息。本金已经付清，7月起开具的发票仍适用原合同条件。

改变一个事实来检验结论。 如果供应商只说会考虑延期，买方已支出资金也不能使这句话变成明确允诺。应核对邮件原文、发票日期，以及买方何时将资金用于另一订单的记录。

> 答题时，将每个要件与具体事实相联系，并分别说明本金、适用延期安排的发票利息以及后续发票的付款条件如何处理。

判例与延伸阅读

Central London Property Trust Ltd v High Trees House Ltd [1947] KB 130
Woodhouse AC Israel Cocoa Ltd SA v Nigerian Produce Marketing Co Ltd [1972] AC 741
W J Alan & Co Ltd v El Nasr Export & Import Co [1972] 2 QB 189
D & C Builders Ltd v Rees [1966] 2 QB 617
Combe v Combe [1951] 2 KB 215 (案例评析)
Tinkler v HMRC [2021] UKSC 39, [74]-[76]
Tool Metal Manufacturing Co Ltd v Tungsten Electric Co Ltd [1955] 1 WLR 761
Foakes v Beer (1884) 9 App Cas 605